重庆北碚**小区**栋电梯拆除项目
“10·10”一般机械伤害事故调查报告

重庆北碚**小区**栋电梯拆除项目

“10·10”一般机械伤害事故调查组

2025年1月7日

目　　录

一、事故基本情况..... 4

（一）事故发生单位概况.....4

（二）事故发生单位安全管理情况.....5

（三）合同关系及涉事项目情况.....6

（四）事故发生经过.....6

（五）事故现场及勘查情况.....7

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

（七）事故相关鉴定情况.....8

二、事故应急处置及评估情况..... 8

（一）事故信息接报及响应情况.....8

（二）事故应急处置和善后处理情况.....8

三、事故原因分析..... 12

（一）直接原因.....13

（二）间接原因.....13

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 14

（一）对事故有关责任人员的处理建议.....15

（二）对事故有关单位的处理建议.....16

（三）对监管部门的调查情况.....16

五、事故暴露出的主要问题..... 17

六、事故防范及整改措施建议..... 17

重庆北碚**小区**栋电梯拆除项目“10·10”一般机械伤害事故调查报告

2024年10月10日，重庆智和电梯有限公司与重庆枘臻木业有限公司承接的**小区**栋电梯（家庭使用）及轿厢内装饰面板拆除项目，在作业过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约115万元。

接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区住房城乡建委、区总工会、区公安分局、两江新区管理委员会、渝北区人民政府等单位派员参加的“重庆北碚**小区**栋电梯拆除项目‘10·10’一般机械伤害事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚**小区**栋电梯拆除项目“10·10”

一般机械伤害事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，在同一作业区域内进行生产经营活动过程中，双方未签订安全生产管理协议，电梯拆除作业负责人安全意识淡薄、未履行安全管理职责造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.重庆智和电梯有限公司（以下简称“智和电梯公司”），成立于2024年7月9日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为陆*，经营范围包括许可项目：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：特种设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；建筑材料销售；金属丝绳及其制品销售；工程管理服务；金属材料销售；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属结构销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电线、电缆经营；信息技术咨询服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；雨棚销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.重庆枘臻木业有限公司（以下简称“枘臻木业公司”），成立于2019年4月4日，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为唐*，经营范围包括销售：木制品、家具、墙纸、墙布、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）、涂料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

1.智和电梯公司，该公司主要负责人为陆*，负责公司全面事务，兼任公司安全生产管理人员。未制定生产安全事故隐患排查治理制度，未制定安全生产教育培训计划，未对刘*、周*、罗*彬等作业人员开展安全教育培训，保证其具备电梯拆除相关的安全知识和安全操作技能。日常管理中，陆*根据项目进度不定期对作业现场开展检查。与枘臻木业公司在同一作业区域进行电梯拆除作业时，未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和采取的安全措施。

2.枘臻木业公司，该公司法定代表人为唐*，不参与公司管理，实际控制人为刘*雄，负责公司全面事务。未成立安全管理机构，未配备专（兼）职安全生产管理人员。未制定生产安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度等安全生产规章制度。根据项目进度，刘*雄不定期进行现场质量、安全检查，督促作业人员规范使用作业器具、佩戴劳动防护用品，并口头提醒刘*杳、李*红等作业人员注意安全。与智和电梯公司在同一作业区域进行电梯轿厢装饰面板拆除作业时，未签订安全生产管理协议，未明确

各自的安全生产管理职责和采取的安全措施。

（三）合同关系及涉事项目情况

1.2024年7月26日，涉事别墅业主的父亲张*与智和电梯公司签订了电梯销售合同，购入一台曳引电梯，用于更换家中旧电梯。合同金额为142000元，包含新电梯设备及安装费和旧电梯拆除、搬运、运输费用。2024年9月11号，新电梯运送至业主家，张*与陆*约定10月10日到家中拆除旧电梯。

2.10月9日，张*电话联系刘*雄，口头约定由刘*雄次日安排工人拆除别墅电梯轿厢内装饰面板。

3.智和电梯公司法定代表人陆*安排刘*负责涉事别墅电梯拆除项目，约定拆除的所有部件全部归刘*所有，由刘*自行处置，处置费用作为拆除费用，智和电梯公司不再支付其他费用。2024年10月9日，刘*联系周*、罗*彬和徐*，四人一起到别墅拆除电梯。口头约定由刘*分别支付周*、罗*彬、徐*500元/天的工资。

（四）事故发生经过

2024年10月10日8时30分许，枘臻木业公司的临时作业人员李*红、刘*杳到达别墅，别墅业主的司机杨*告知李*红需要拆除电梯轿厢内的装饰面板。由于电梯未通电，李*红未能打开电梯层门。9时许，刘*雄到达别墅，了解情况后，安排李*红、刘*杳等待拆除电梯的人，并口头叮嘱工人施工时注意安全后离开。

9时10分许，刘*、罗*彬、周*到达别墅，因车辆轮胎损坏，徐*驾车去维修。刘*等人从别墅一楼开始往二楼铺设地面保护材

料，铺设至二楼后，利用专用工具打开位于二楼的电梯层门，发现电梯轿厢停止在二楼。为方便作业，刘*利用铁錾子卡住电梯层门，防止电梯层门关闭，随后，刘*、罗*彬、周*继续向负二楼铺设地面保护材料。李*红、刘*杳则从二楼层门进入电梯轿厢内开始拆除装饰面板。刘*等人到别墅负二楼后，打开电梯层门，刘*、罗*彬借助梯子进入电梯井道底坑开始拆除电梯对重块，周*在旁协助。徐*修车回来，加入到电梯拆除作业中。

10 时 10 分许，李*红正拆除悬挂于电梯轿厢内的镜子，刘*杳站在轿厢内靠近电梯层门的位置协助李*红，此时电梯向下滑动，刘*杳察觉后便向轿厢外跑，跨出轿厢过程中被电梯挤压。同时在电梯井道底坑作业的刘*等人发现电梯向下滑动并听到保姆喊“出事了”，立即上二楼查看情况，发现刘*杳上半身卡在电梯轿厢与电梯井道壁之间，身体呈倒立状。随后用手动葫芦和绳子固定电梯轿厢，并叫罗*彬、徐*到电梯井道底坑固定电梯对重框，防止电梯继续向下滑动。司机杨*拨打了 120、119 救援电话，半小时左右，消防和医疗救护人员陆续到达事故现场，消防人员将被困电梯轿厢的李*红救出。医疗救护人员立即对刘*杳进行检查，确认刘*杳已无生命体征。

（五）事故现场及勘查情况

事故发生后，调查组立即组织人员对进行事故现场进行勘查，事故现场因应急救援受到破坏，变动较大。

1.事故发生现场位于**小区**栋别墅内，电梯轿厢停靠在一

楼层门的中间位置;电梯轿厢和对重框分别被2个手拉葫芦固定。

2.电梯井道底部和别墅负二层地面堆放着已拆除的对重块。事发时已拆除15块对重块，剩余6块。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该事故造成1人死亡，死者：刘*杳，生前系枘臻木业公司临时作业人员。

2.直接经济损失

该事故造成直接经济损失约115万元，主要为丧葬及善后赔偿费用。

（七）事故相关鉴定情况

重庆法医验伤所司法鉴定意见书重法验[2024]病T鉴第72号鉴定意见：刘*杳符合强大钝性机械性暴力作用致胸部损伤死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况事故发生后，杨*及其他在场人员第一时间拨打110报警电话，区公安分局接警后将事故情况向北碚区政府报告。接报后，区政府授权成立了事故调查组，事故调查组立即启动事故调查程序，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，智和电梯公司、枘臻木业公司作业人员立即开



图 1 别墅电梯一楼层门、轿厢

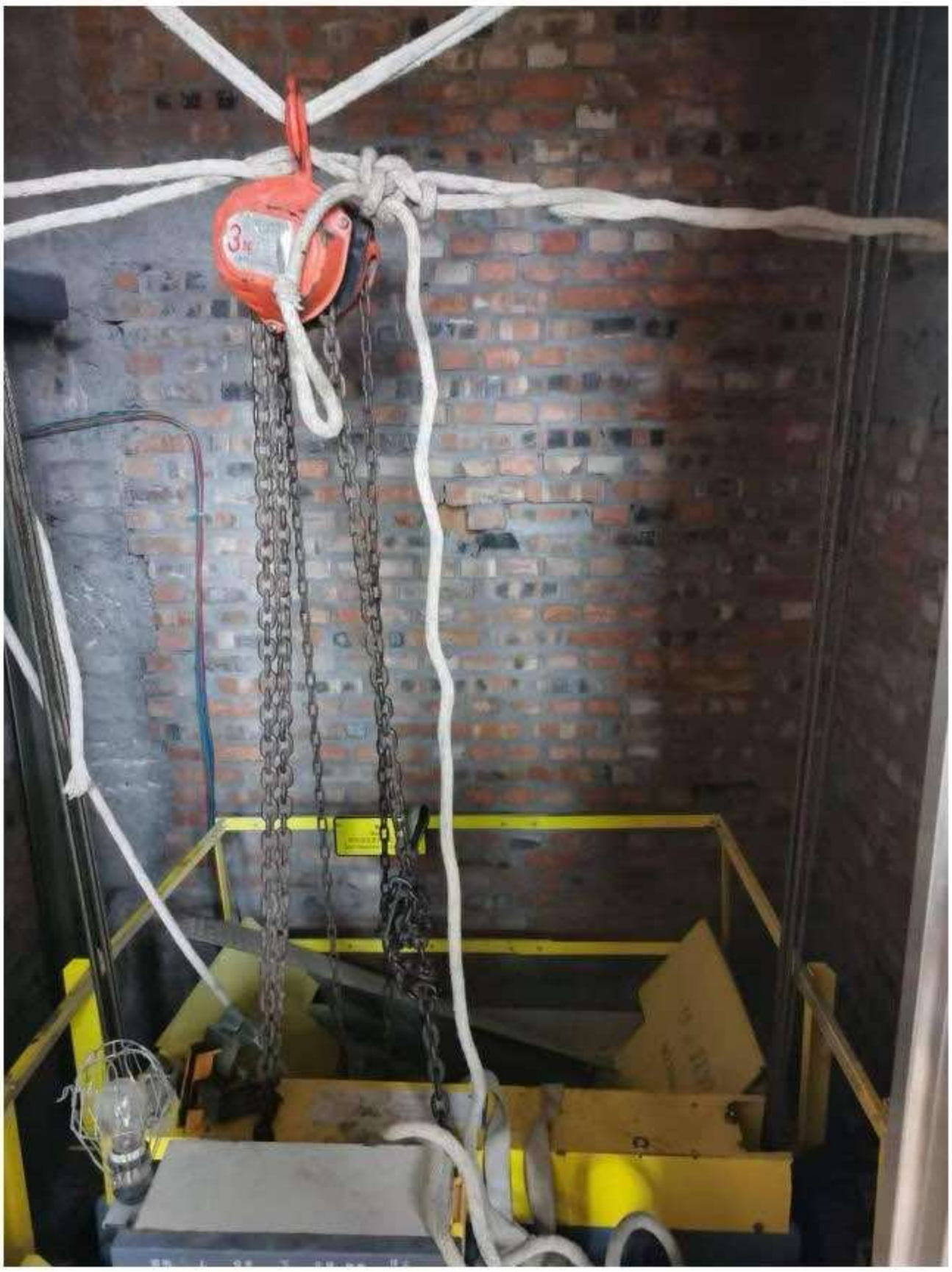


图 2 电梯轿厢顶部

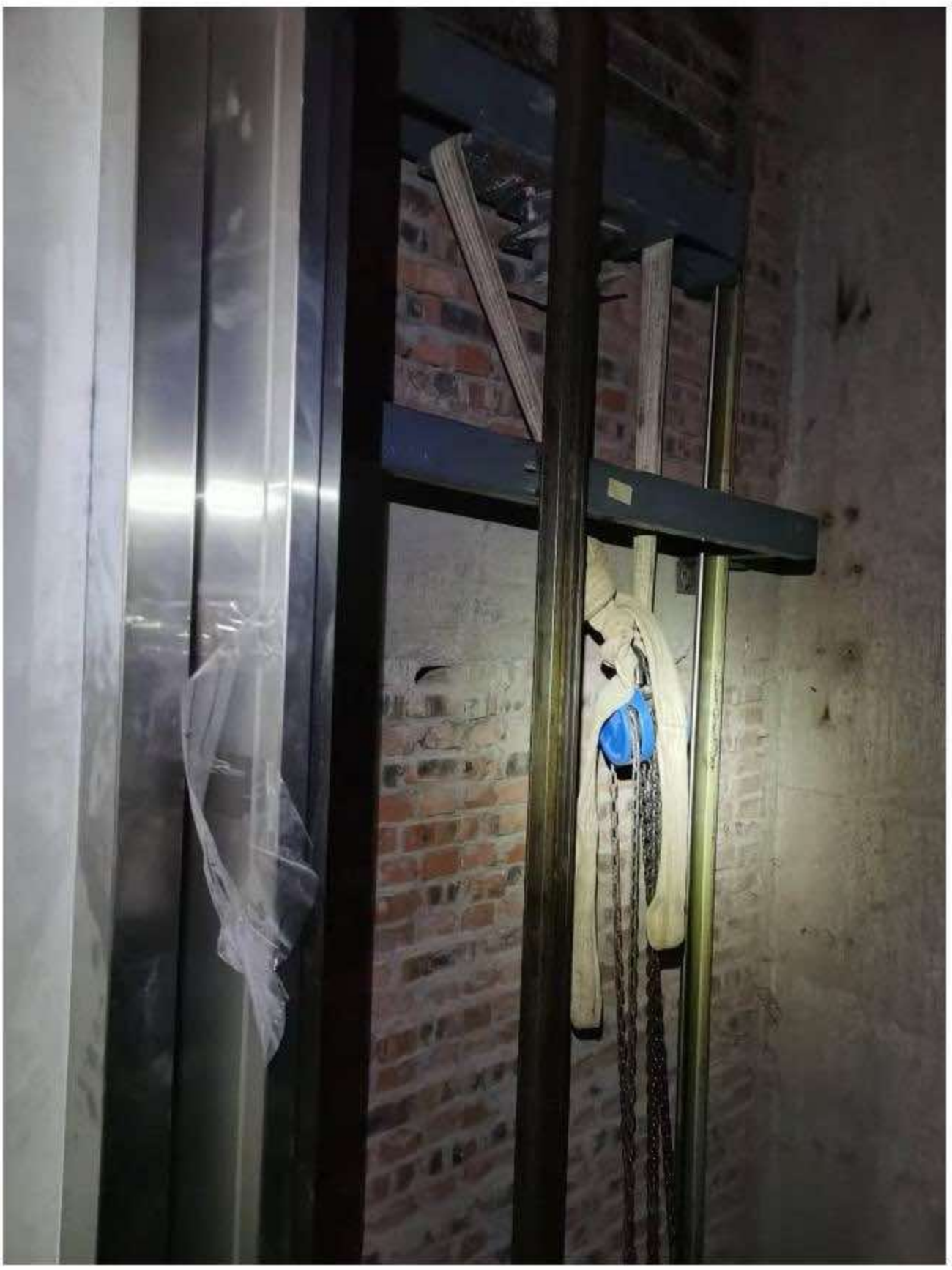


图 3　电梯对重框

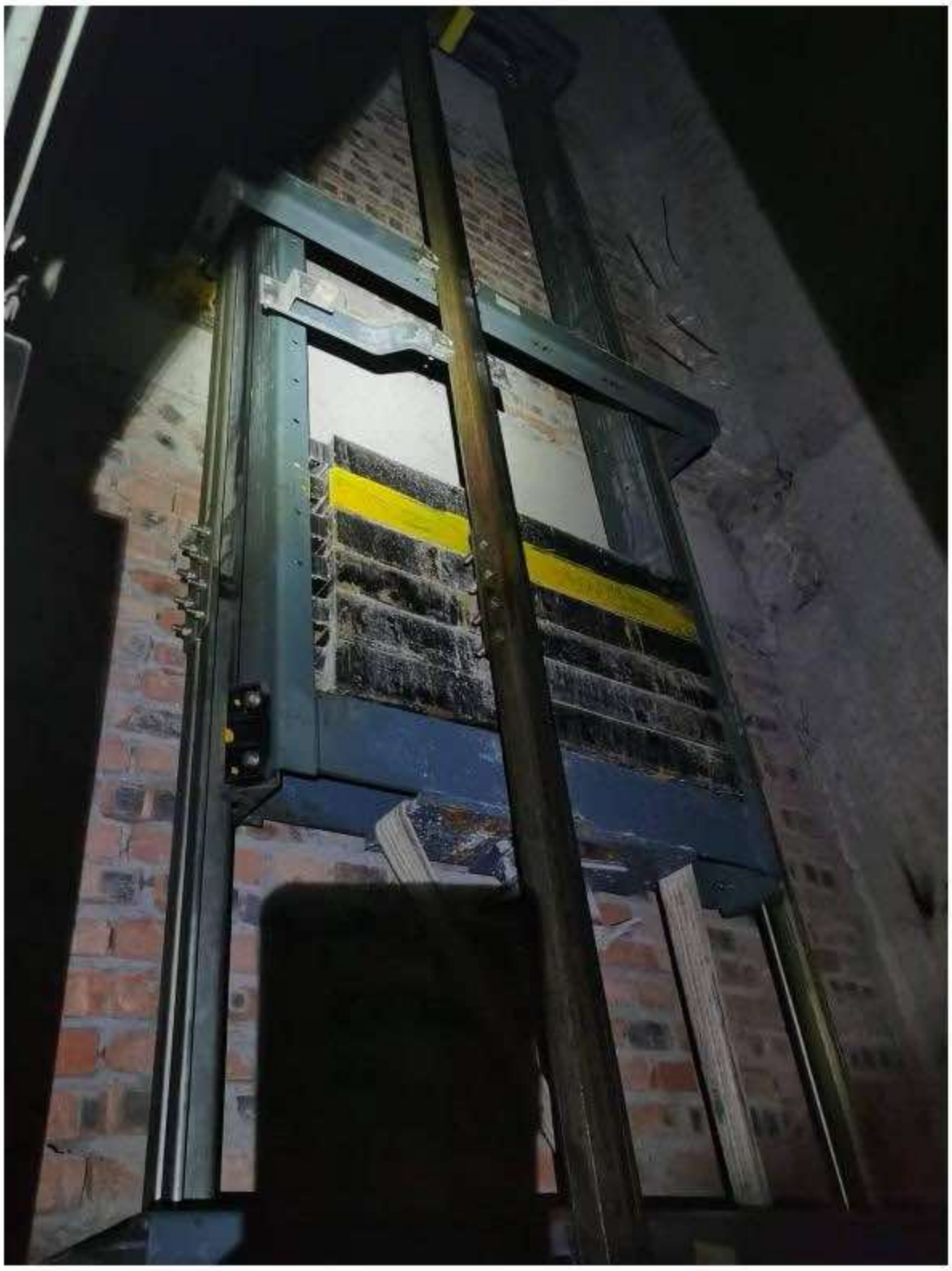


图 4 电梯对重框内剩余对重块

展现场救援，119、120救护人员到达现场后，立即对被困人员进行救援。智和电梯公司、枘臻木业公司主动配合事故调查相关工作。目前，家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组有关人员现场勘查、调查询问、综合分析认定，

该起事故直接原因和间接原因如下：

（一）直接原因

1.刘*利用铁鏊子卡住电梯层门（位于别墅二楼），保持电梯层门处于打开状态，同时在电梯井道底坑拆除电梯轿厢对重块，未在电梯层门附近设置安全警示标志，导致人员可随意进入轿厢内作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[1]的规定，是事故发生的直接原因之一。

2.电梯拆除过程中，电梯对重框重量减少导致对重框与轿厢失去平衡，电梯轿厢下降，刘*杳在未确认安全的情况下，跨出电梯轿厢，被下降的电梯挤压，是事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因

1.智和电梯公司安全生产主体责任落实不到位。一是未制定安全生产教育培训计划，未对刘*、周*、罗*彬等作业人员开展安全教育培训，保证其具备电梯拆除相关的安全知识和安全操作技能；二是与枘臻木业公司在同一作业区域进行电梯拆除作业时，未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和采取的安全措施。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》、第二十八条[2]、第四十八条[3]的规定，是事故发生的间接原因之一。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2.枘臻木业公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未配备专（兼）职安全生产管理人员；二是未制定生产安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度等安全生产规章制度；三是与智和电梯公司在同一作业区域进行电梯轿厢装饰面板拆除作业时，未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和采取的安全措施。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[4]、第四条[5]、第四十八条的规定，是事故发生的另一间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.刘*，电梯拆除作业负责人，负责拆除作业现场安全生产工作。未履行拆除作业现场安全管理职责，未安排作业人员在电梯层门附近设置安全警示标志，导致人员可随意进入轿厢内作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[6] 的规定，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定，其行为涉嫌刑事犯罪，建议移送公安机关

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

调查处理。

2.陆*，智和电梯公司法定代表人、主要负责人，一是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；二是未及时消除未在电梯层门附近设置安全警示标志的生产安全事故隐患。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[8]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

3.刘*雄，枘臻木业公司实际控制人、主要负责人，一是未组织制定并实施生产安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度等安全生产规章制度；二是检查本单位安全生产工作不细致，未及时消除与智和电梯公司在同一场所作业，未签订安全生产管理协议，明确各自安全管理职责的事故隐患。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项[10]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故有关单位的处理建议

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

1.智和电梯公司安全生产主体责任落实不到位，一是未制定安全生产教育培训计划，未对刘*、周*、罗*彬等作业人员开展安全教育培训，保证其具备电梯拆除相关的安全知识和安全操作技能；二是与枘臻木业公司在同一作业区域进行电梯拆除作业时，未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和采取的安全措施。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十八条的规定，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.枘臻木业公司，安全生产主体责任落实不到位，一是未配备专（兼）职安全生产管理人员；二是未制定生产安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度等安全生产规章制度；三是与智和电梯公司在同一作业区域进行电梯轿厢装饰面板拆除作业时，未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和采取的安全措施。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第四条、第四十八条的规定，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对监管部门的调查情况

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

1.童家溪镇。根据《关于进一步规范城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（渝建〔2023〕21号）第一条第三款：“街道办事处（乡镇人民政府）承担辖区室内装饰装修活动的具体监督检查和安全管理工作...”的规定，童家溪镇作为涉事小区室内装饰装修属地监管部门，印发了《童家溪镇2024年度部门安全生产检查计划》，涉事小区安全监管由该镇规划建设管理环保办负责，该办超计划完成检查任务，分别于2024年2月4日和6月17日对该小区开展了安全巡查检查，发现问题隐患8项，督促该企业按时完成整改，形成闭环管理。

2.区住房城乡建委。该委作为房屋装饰装修行业监管部门，负责小区物业管理活动的监督管理。按照检查计划每月对辖区物业公司开展了安全巡查检查，发现的问题隐患，督促相关企业按时完成整改。

事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，企业现场管理人员安全意识淡薄、未履行安全职责等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.智和电梯公司要深刻吸取事故教训，举一反三，健全安全

生产责任制、安全管理制度和电梯拆除作业安全操作规程；加强对电梯拆除作业现场安全管控，严格按规范进行作业；强化管理人员、作业人员安全培训教育，提高从业人员的安全知识和技能，严防事故再次发生。

2.枘臻木业公司应建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度和全员安全生产责任制等安全生产规章制度。配备专（兼）职安全生产管理人员，定期对施工现场进行安全检查。对于涉及交叉作业的，要严格落实安全管理规定，与涉事单位签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责。

3.童家溪镇政府应进一步加强对居民小区别墅电梯施工项目的安全检查、巡查，作好安全施工、文明施工的宣传宣导，加大对施工单位的安全监管和违法违规行为的处罚力度，防范企业主体责任不落实，隐患辨识排查不到位等问题，切实履行好属地管理责任。

4.区住房城乡建委要按照“三管三必须”的原则，进一步细化监管措施，加强室内装饰装修行业监督管理，督促物业服务企业认真履行装饰装修活动的告知和巡查、管理等物业服务管理职责。